

1500377-72.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... CRIMINAL - Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500377-72.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500377-72.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039381/2022 - 05º D.P. GUARULHOS, 22950809 - 05º D.P.

GUARULHOS, 2039381 - 05º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA BRUM

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

RODRIGO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA BRUM qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso no Art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, em razão do fato ocorridos no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 16h20min, na Rua Brasileira, nº 10, bairro Itapegica, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, RODRIGO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA BRUM, subtraiu para si, com emprego de chave falsa, a motoneta HONDA/LEAD 110, cor preta, placa FJB5283, pertencente a Thiago Jose Alves. Consta da denúncia que na data e local supra indicados, RODRIGO visualizou a motoneta HONDA/LEAD 110, cor preta, placa FJB5283, pertencente à vítima, estacionada na via pública. Com o uso de chave falsa, deu partida e saiu do local conduzindo o veículo, danificando o miolo da chave. Ao visualizar a viatura da polícia que fazia patrulhamento na área, RODRIGO iniciou manobras evasivas. Com a abordagem, após alguns metros de acompanhamento, os policiais realizaram consulta à

placa do veículo, mas nada encontraram. Questionado, RODRIGO confessou o furto da motocicleta minutos antes da abordagem. Os Policiais Militares entraram em contato com Jussara Andrade de Sousa, pessoa que constava como proprietária do veículo, que, por sua vez, avisou à vítima, Thiago Jose Alves. Na Delegacia, este informou que a moto estava estacionada em frente à residência de sua namorada, na Rua Clarinda Maria de Oliveira, nº 14, Jardim Guaçã, São Paulo/SP e que até o momento do contato da Polícia, não havia tido notícias acerca do furto.

Na Delegacia, RODRIGO permaneceu em silêncio (fls. 05).

A Denúncia foi ofertada (fls.45/47) e foi recebida em 06 de junho de 2022 (fl. 49). Regularmente citado (fl. 64), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 60/61. O recebimento da Denúncia foi mantido, conforme fls. 65/66.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com afastamento da qualificadora.

A defesa, por seu turno, requereu: a) absolvição por falta de provas; b) afastamento da qualificadora, pois nenhuma chave foi periciada (art. 158 do CPP) ou sequer apreendida, se tratando de mera suposição; c) pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; d) atenuante da menoridade relativa; e) regime aberto, em razão da primariedade e da quantidade de pena; f) PRD, nos termos do art. 44 do CP; f) recurso em liberdade; g) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente em parte.

Isto porque o conjunto e provas amealhados no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls.10), Relatório Final (fls. 40/41) bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria é segura.

A vítima Thiago José Alves, ouvida em solo policial, disse que na data do fato deixou o seu veículo motocicleta estacionado defronte a casa da sua namorada Alessandra, por volta do meio dia, na via pública. Então saíram o declarante e sua namorada, foram para V. Sabrina, isso durou cerca de três horas, quando recebeu o contato de sua cunhada, Jussara, a qual consta na documentação como proprietária da moto e com quem os Policiais Militares entraram em contato, informando haviam achado a motocicleta do declarante, a qual o declarante nem ao menos sabia que havia sido subtraída. Quando retornou para a casa da sua namorada e viu que de fato a moto não se encontrava mais. Ninguém soube informar acerca do furto da moto no local, nem existem câmeras de monitoramento na casa e nem nos arredores, pelo que saiba.

Em Juízo, reafirmou que teve a moto subtraída quando essa estava estacionada em frente à casa de sua sogra; foi acionado pela polícia; reconheceu a motocicleta; teve que trocar o miolo pois foi danificado.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e Roubo majorado (art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Roubo. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas.

Condenação mantida. Furto. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato das vítimas e dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Descabida a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Regime fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506164-27.2020.8.26.0576; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

Mas não é só.

As testemunhas Ailton Gonçalves Duarte e Claudio Furlan, em sede policial, aduziram que na data do fato, realizavam patrulhamento junto ao local dos fatos, quando visualizaram o indiciado que depois souberam chamar-se RODRIGO. Conduzindo a motocicleta apreendida, e apresentada atitudes evasivas ao visualizar as viaturas, no entanto, após um breve acompanhamento, o indiciado foi abordado há poucos metros. Ao ser consultada a placa da motocicleta, nada constou, no entanto após breve entrevista ao autor, ele confessou que a teria furtado. Diante dos fatos, por meio do COPOM, foi contactado com a vítima Thiago José Alves, o qual informou que a moto se encontrava estacionado defronte a residência da namorada, e que até o momento do contato a vítima não havia percebido a subtração da sua motocicleta. Em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram algumas motocicletas; decidiram efetuar a abordagem; uma conseguiu se evadir; abordaram a outra; o condutor disse que havia praticado um furto na região; consultaram a placa; o proprietário foi contactado e não sabia do furto.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal - Absolvição - Descabimento - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Palavras dos policiais que atenderam a ocorrência - Validade - Acusado surpreendido na posse da res furtivae - Plena consciência da conduta ilícita - Dolo comprovado - Condenação acertada e mantida - Dosimetria penal - Reprimenda fixada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Pena substituída e fixado o regime aberto em caso de descumprimento - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500091-11.2020.8.26.0165; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

O réu permaneceu em silêncio.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou não apenas pelo depoimento das testemunhas, mas também pelos demais elementos de prova coligidos aos autos, evidenciando a inversão da posse com a subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento da vítima e das testemunhas.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Entendo ser o caso de afastar a qualificadora referente ao emprego de chave falsa, como exposto pelo Representante do Ministério Público; não foi apreendido e submetido a perícia qualquer instrumento; as declarações da vítima e das testemunhas não são suficientes para a caracterização de tal qualificadora.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com afastamento da qualificadora.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a menoridade relativa, a pena já se encontra no mínimo legal.

Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela

qual torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Face à pena cominada, possível que recorra da sentença em liberdade.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de condenar RODRIGO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA BRUM, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída nos termos acima expostos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA